UNIVERSIDADE LaSalle
Viver é evoluir.

NOVA GRADUAÇÃO UNIVERSIDADE LA SALLE

UNIDADE 3

Direito DIGITAL

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA

unidade
3
V.1 | 2023

Direito dos Contratos

Prezado estudante,

Estamos começando uma unidade desta disciplina. Os textos que a compõem foram organizados com cuidado e atenção, para que você tenha contato com um conteúdo completo e atualizado tanto quanto possível. Leia com dedicação, realize as atividades e tire suas dúvidas com os tutores. Dessa forma, você, com certeza, alcançará os objetivos propostos para essa disciplina.

Objetivo Geral

Desenvolver os princípios aplicáveis às relações interpessoais, requisitos para sua constituição, validade e as principais diferenças entre os instrumentos.

Editora LaSalle

INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA

unidade
3
V.1 | 2023

Parte 1

Direito das Obrigações

O conteúdo deste livro
é disponibilizado
por SAGAH.

SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Direito das Obrigações

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir Direito das Obrigações.
- Explicar a estrutura da relação obrigacional.
- Analisar os princípios norteadores do Direito das Obrigações.

Introdução

Neste capítulo, você vai ler sobre o Direito das Obrigações, responsável por regular as relações jurídicas estabelecidas entre indivíduos, a respeito de um objeto, gerando um vínculo entre eles. O Direito Obrigacional cuida dos direitos patrimoniais entre pessoas, diferenciando-se do Direito das Coisas (direitos reais), responsável pela normatização das relações entre pessoas e objetos.

A relação obrigacional é constituída por sujeitos (credor e devedor), objeto e vínculo jurídico, sendo regida por diversos princípios, como a autonomia da vontade, a eticidade, a operabilidade e a sociabilidade. Cada um desses elementos será estudado neste capítulo.

Conceitos fundamentais

No Direito Civil, as obrigações são entendidas como relações jurídicas pessoais que vinculam duas partes (credor e devedor), sendo que uma delas é obrigada a cumprir uma prestação patrimonial em interesse da outra. Assim, por exemplo, a compra e venda de um carro nada mais é do que um acordo no qual o comprador se obriga a pagar determinada quantia pelo bem e o vendedor se obriga a entregar o veículo, conforme disposições pactuadas.



Fique atento

As obrigações são relativas apenas a direitos de crédito, ou seja, direitos que podem ser traduzidos em valores econômicos. Isso significa dizer que os direitos da personalidade, por exemplo, não podem ser objeto de obrigações, já que são inalienáveis e de valor incomensurável.

Caso uma das partes não cumpra a obrigação acordada, poderá se valer da **responsabilidade civil**, uma espécie de autorização legal concedida ao credor para satisfazer a sua obrigação, quando inadimplida. Entretanto, em alguns casos do nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade civil não poderá ser invocada pelo credor, como, por exemplo, a dívida decorrente de jogos de azar, que não pode ser cobrada em juízo. Da mesma forma, em algumas situações, ainda que o indivíduo não tenha contraído obrigação, poderá ser responsabilizado por seu inadimplemento, como no caso da fiança; a obrigação de pagar é do devedor, mas, uma vez inadimplente, o credor poderá responsabilizar o fiador. Portanto, podemos afirmar que existem obrigações sem responsabilidade, assim como existem hipóteses de responsabilidade sem obrigação direta.

Dessa forma, o Direito das Obrigações é o conjunto de normas reguladoras de relações patrimoniais entre um credor e um devedor a quem incumbe o dever de cumprir, espontânea ou coativamente, uma prestação de dar, fazer ou não fazer. É o ramo do Direito responsável por regular as diversas espécies de obrigações.

O Direito Civil possui duas grandes espécies de direitos:

- os **não patrimoniais**, relativos à pessoa, como os direitos da personalidade e os direitos de família;
- os **patrimoniais**, relativos a valores econômicos.

Os **direitos patrimoniais** se subdividem em:

- direitos reais, que dizem respeito aos bens;
- direitos obrigacionais, que compõem o direito das obrigações.

Existe em nosso ordenamento jurídico uma figura híbrida, chamada de **obrigações *propter rem***, que engloba características dos direitos reais e dos direitos obrigacionais. Tais obrigações decorrem de um direito real sobre a coisa, acoplando-se a ela. Portanto, caso o bem mude de dono, as obrigações são automaticamente transferidas para o novo titular. Um exemplo é a obrigação de condômino de contribuir para conservar a coisa em comum.



Exemplo

Um exemplo da importância de se diferenciar as obrigações *propter rem* das obrigações em geral pode ser conferido na ementa a seguir, relativa a um caso no qual se discutia quem deveria pagar as contas de água em atraso (o dono antigo, que efetivamente usufruiu do serviço, ou o novo dono, por força de uma suposta obrigação *propter rem* acoplada ao imóvel).

> CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RECUSA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÉBITO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO *PROPTER REM*. DANO MORAL *IN RE IPSA* PARA PESSOA JURÍDICA. CABIMENTO. SÚMULA 227/STJ. REDUÇÃO DO *QUANTUM* INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. VALOR DA MULTA EXAGERADO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO. PRECEDENTES STJ. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) DIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I — O fornecimento de água é obrigação pessoal e não *propter rem*, vinculada à pessoa que usufruiu do serviço. II — O dano moral *in re ipsa* decorre do próprio fato, não havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo. Já é pacífico na doutrina e na jurisprudência a possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral. Incidência da Súmula 227/STJ. III — O *quantum* indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se fora da realidade dos autos. Redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV — É possível haver redução da multa diária fixada, quando o valor mostrar-se excessivo, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (BAHIA, 2012, documento on-line).

Estrutura da relação obrigacional

A relação obrigacional é composta por três elementos:

- sujeitos;
- objeto;
- vínculo jurídico.

Quanto aos **sujeitos**, temos o credor como sujeito ativo e o devedor como sujeito passivo, que podem ser pessoas naturais ou pessoas jurídicas, desde que tenham capacidade para os atos da vida civil. Ainda que os sujeitos não sejam determinados no início da obrigação, eles devem ser, pelo menos, determináveis. Gonçalves (2012, p. 30) fornece os seguintes exemplos:

> [...] no contrato de doação o donatário pode não ser desde logo determinado, mas deverá ser determinável no momento de seu cumprimento (quando se oferece, p. ex., um troféu ao vencedor de um concurso ou ao melhor aluno de uma classe etc.). Ocorre a indeterminação inicial e posterior determinação do sujeito, também, quando o ganhador na loteria apresenta o bilhete premiado; quando se promete recompensa a quem encontrar determinado objeto ou animal de estimação; e quando a unidade condominial é alienada, passando o adquirente, como novo proprietário, a responder pelo pagamento das despesas condominiais, que têm natureza *propter rem*, dentre outras inúmeras hipóteses.

Com relação ao **objeto**, também conhecido como prestação, este está sempre vinculado a alguma das seguintes ações:

- dar coisa certa ou incerta;
- fazer ou não fazer.

Tais condutas são o objeto imediato da obrigação, enquanto a coisa em si será o objeto mediato. Por exemplo, na compra e venda de um celular, a entrega do aparelho será o objeto imediato, enquanto o aparelho em si será o objeto mediato.

O objeto das obrigações está sujeito aos requisitos impostos às relações jurídicas em geral, devendo ser (art. 104, II, do Código Civil):

- lícito;
- possível;
- determinado ou determinável.

A licitude está diretamente relacionada à não contrariedade da lei e da moral, já que ninguém pode se valer da própria torpeza. A possibilidade se refere tanto à possibilidade física quanto jurídica; por exemplo, é impossível pactuar obrigação para venda da lua, bem como, por força de lei, não é possível falar em herança de pessoa viva (art. 426 do Código Civil). Por fim, a determinação do objeto diz respeito à sua especificação, sendo possível que as partes definam gênero e espécie ou pelo menos o gênero do bem pactuado. Por exemplo, será válida tanto a obrigação relativa à entrega de 3kg de chocolate 70% cacau fabricado pela empresa A quanto a obrigação de entregar 3kg de chocolate de qualquer tipo ou marca. Inadmissível seria a indeterminação absoluta da coisa.

O último elemento obrigacional é o **vínculo jurídico** entre credor e devedor que nasce com algum fato jurídico, seja contrato, atos unilaterais ou mesmo atos ilícitos. Ele é constituído tanto pela obrigação do devedor de honrar seu compromisso quanto pelo direito do credor de exigir o cumprimento do pacto.



Fique atento

Nas obrigações de compra e venda, temos os seguintes elementos: vendedor (credor), comprador (devedor), bem vendido (prestação), dever de pagar e direito de cobrar, que nascem com o fato (vínculo jurídico).

Princípios do Direito das Obrigações

As obrigações civis são regidas por quatro princípios basilares:

- princípio da eticidade;
- princípio da socialidade;
- princípio da operabilidade;
- princípio da autonomia da vontade.

O **princípio da eticidade** está relacionado à boa-fé das partes ao contraírem obrigações, sendo necessárias eticidade e lealdade antes, durante e após o compromisso firmado. A boa-fé está positivada no art. 422 do Código Civil, que assim diz: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão

do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". Ela pode, ainda, ser dividida em duas espécies:

- **boa-fé subjetiva** — referente à intenção individual das partes, que não devem intencionar causar prejuízos uma a outra;
- **boa-fé objetiva** — desempenha uma função interpretativa, criadora de deveres jurídicos anexos ou de proteção, como as regras de comportamento e eticidade nas relações sociais; abrange das negociações iniciais ao fim do contrato.

O **princípio da socialidade** está vinculado à função social das obrigações, positivado no art. 421 do Código Civil, que preceitua: "A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato" (BRASIL, 2002, documento on-line). Assim, as partes, além de observarem o princípio da boa-fé entre si, devem, ainda, pactuar de forma a não prejudicar a coletividade. A obrigação será executada em um contexto social, motivo pelo qual a vontade individual das partes deve se harmonizar com o elemento coletivo, obedecendo a uma função social.

O **princípio da operabilidade** diz respeito à autonomia do juiz, que, diante de cada caso concreto, deverá ponderar as particularidades e nuances de cada obrigação, no intuito de oferecer uma sentença justa e condizente com a realidade do caso.

O **princípio da autonomia** da vontade garante aos indivíduos certa liberdade para firmar obrigações, se quiserem, com quem quiserem e sobre o que quiserem. Tal princípio confere às partes o poder de constituírem regras próprias, válidas entre si, em observância aos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. A liberdade contratual encontra amparo nos arts. 421 e 425 do Código Civil, que concedem essa prerrogativa máxima aos particulares. Entretanto, como é de se supor, a liberdade contratual não é ilimitada; ela deverá ser exercida dentro dos parâmetros legais e de forma a não ofender os demais princípios elencados. Além disso, em nossa sociedade atual, a autonomia da vontade encontra cada vez mais limitações, como bem recorda Gonçalves (2012, p. 34):

> [...] a faculdade de contratar e de não contratar (de contratar se quiser) mostra-se, atualmente, relativa, pois a vida em sociedade obriga as pessoas a realizar, frequentemente, contratos de toda espécie, como o de transporte, de compra de alimentos, de aquisição de jornais, de fornecimento de bens e serviços públicos (energia elétrica, água, telefone etc.). [...] Também a liberdade de escolha do outro contraente (de contratar com quem quiser) sofre, hoje, restrições, como

> nos casos de serviços públicos concedidos sob regime de monopólio e nos contratos submetidos ao Código do Consumidor. E, em terceiro lugar, o poder de estabelecer o conteúdo do contrato (de contratar sobre o que quiser) sofre também, hodiernamente, limitações determinadas pelas cláusulas gerais, especialmente as que tratam da função social do contrato e da boa-fé objetiva, do Código de Defesa do Consumidor e, principalmente, pelas exigências e supremacia da ordem pública.

A última limitação mencionada pelo autor, a supremacia da ordem pública, diz respeito às regras jurídicas, que devem se sobrepor aos desejos individuais das partes, já que representam o interesse estatal.



Referências

BAHIA. Tribunal de Justiça. Apelação nº. 00089808920118050274 BA 0008980-89.2011.8.05.0274, Primeira Câmara Cível. Julgado em: 29 out. 2012. Disponível em: <https://tj-ba.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/115485653/apelacao-apl-89808920118050274-ba-0008980-8920118050274>. Acesso em: 15 maio 2018.

BRASIL. Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 15 maio 2018.

GONÇALVES, C. R. *Direito Civil brasileiro:* contratos e atos unilaterais. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 3.



PREZADO ESTUDANTE

ENCERRA AQUI O TRECHO DO LIVRO DISPONIBILIZADO PELA SAGAH PARA ESTA PARTE DA UNIDADE.

unidade
3
V.1 | 2023

Parte 2

Contratos Comerciais: Noções Gerais

O conteúdo deste livro é disponibilizado por SAGAH.

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Contratos comerciais: noções gerais

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Apresentar a teoria geral dos contratos comerciais.
- Diferenciar contrato civil de contrato mercantil.
- Analisar os princípios aplicáveis aos contratos comerciais.

Introdução

Contratos são acordos feitos com base na vontade das partes e a partir de uma autorização jurídica, capazes de criar, regular, modificar ou extinguir relações jurídicas de conteúdo patrimonial.

Neste capítulo, você vai estudar a teoria geral dos contratos comerciais, a diferenciação entre contrato civil e contrato mercantil e analisar os princípios aplicáveis aos contratos comerciais.

Teoria geral dos contratos comerciais

O Direito contratual privado brasileiro está regulamentado pelo Código Civil (CC), nos arts. 421 a 853, e pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos arts. 46 a 44 (COMETTI, 2012).

Assim, o regime jurídico a ser observado nas negociações realizadas entre particulares será o do Direito civil, sujeito, consequentemente, às regras do CC, sempre que os contratantes – empresários ou não empresários – não se enquadrarem nos conceitos de consumidor e de fornecedor, estabelecidos, respectivamente, nos arts. 2º e 3º do CDC (COMETTI, 2012).

Por sua vez, quando os contratantes – empresários ou não empresários – puderem ser considerados consumidor e fornecedor, nos termos dos mencionados dispositivos legais, o regime jurídico a ser observado é o do Direito do consumidor, sujeito às normas do CDC (COMETTI, 2012).

Logo, o empresário, ao celebrar contratos para a exploração de sua atividade empresarial, poderá ser submetido tanto ao regime jurídico do Direito civil, como do Direito do consumidor, conforme possa ser ou não enquadrado no conceito legal de consumidor (COMETTI, 2012).

Os contratos mercantis são aqueles em que contratante e contratado são necessariamente empresários. Logo, os contratos celebrados entre empresário e não empresário, ou entre não empresários, não podem ser considerados mercantis.

Pode-se conceituar contrato como o acordo de vontades entre duas ou mais pessoas, o qual tem a finalidade de constituir, regular, modificar ou extinguir uma relação jurídica patrimonial.

Para a formação desse acordo de vontades, uma das partes, denominada proponente, deve, primeiramente, expressar a sua vontade em contratar, por meio de manifestação dirigida ao seu possível contraente – denominado oblato. Essa manifestação, com os termos do contrato, é a proposta, também chamada de policitação (COMETTI, 2012).

Nos termos do art. 427 do CC, a proposta obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso. Entretanto, a proposta deixará de ser obrigatória se:

a) feita sem prazo à pessoa presente, ainda que por telefone, ou outro meio de comunicação semelhante, não for imediatamente aceita;
b) feita sem prazo à pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para a resposta chegar ao conhecimento do proponente;
c) feita à pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo fixado; ou
d) se antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente (COMETTI, 2012).

Recebida a proposta, caberá ao oblato, dentro do prazo estabelecido para a sua resposta, aceitá-la, concordando com todos os seus termos e condições, ou recusá-la. A aceitação manifestada pelo oblato deverá ser uma adesão total aos termos e às condições constantes da proposta, importando, em nova proposta, a aceitação realizada fora do prazo, com adições, restrições ou modificações (CC, art. 431) (COMETTI, 2012).

Assim, entre presentes, considera-se formado o contrato se imediatamente aceita pelo oblato a proposta apresentada pelo proponente. Já entre ausentes, considera-se formado contrato, nos termos do art. 434 do CC, no momento em que a aceitação é expedida pelo oblato, salvo se o oblato se retratar tempesti-

vamente (art. 433 do CC), o proponente houver se comprometido a esperar a resposta ou a aceitação não chegar no prazo convencionado.

Como mencionado, a aceitação poderá ser retratada pelo oblato, se antes ou junto dela chegar ao proponente a retratação do aceitante, conforme disposto no art. 433 do CC.

Observa-se que o contrato será reputado se celebrado no lugar em que foi proposto, conforme disposto no art. 435 do CC (COMETTI, 2012).

Na exploração da atividade empresarial a que se dedica, o empresário individual ou a sociedade empresária celebram vários contratos. Pode-se dizer que combinar os fatores de produção é contrair e executar obrigações nascidas principalmente de contratos.



Fique atento

Lembre-se que os fatores são: capital, insumos, mão de obra e tecnologia.

Investir capital pressupõe a celebração de contrato bancário, pelo menos o de depósito. Para obter insumos, é necessário contratar a aquisição de matéria-prima, eletricidade ou mercadorias para revender. Articular na empresa o trabalho significa contratar empregados (CLT – Consolidação das Leis do Trabalho), prestadores de serviços autônomos ou empresa de fornecimento de mão de obra (terceirizada). A aquisição ou criação de tecnologia se dá por contratos industriais (licença ou cessão de patente, transferência de know-how).

Além desses, para organizar o estabelecimento, por vezes o empresário loca o imóvel, faz *leasing* de veículos e equipamentos e se acautela com seguro. Ao oferecer os bens ou serviços que produz ou circula, ele igualmente celebra contratos com consumidores ou outros empresários. Ao conceder crédito, normalmente, negocia-o com bancos, mediante descontos ou factoring (COELHO, 2011).

Os contratos que o empresário contrai podem estar sujeitos a cinco regimes jurídicos diferentes no Direito brasileiro: administrativo, do trabalho, do consumidor, civil e comercial. Dependendo de quem seja o outro contratante, as normas aplicáveis ao contrato serão diferentes.

Se o empresário contrata com o Poder Público ou a concessionária de serviço público, o contrato é administrativo (por exemplo, se o fabricante de móveis vence licitação promovida pela prefeitura, para substituir o mobiliário

de uma repartição, o contrato que vier a assinar será dessa espécie). Caso o outro contratante seja empregado, na acepção legal do termo (CLT, art. 3º), o contrato é do trabalho. Se consumidor (ou empresário em situação análoga à de consumidor), a relação contratual está sujeita ao CDC. Na possibilidade de o contrato ser celebrado entre empresários, o regime aplicável é o de Direito comercial. Nas demais hipóteses, o contrato é civil e está regido pelo CC ou por legislação especial (COELHO, 2011).



Fique atento

Os contratos são mercantis, assim, os dois contratantes são empresários.

Os contratos mercantis podem estar sujeitos ao CC ou ao CDC, dependendo, mais uma vez, das condições dos contratantes. Se os empresários são iguais sob o ponto de vista de sua condição econômica (quer dizer, ambos podem contratar advogados e outros profissionais antes de assinarem o instrumento contratual, de forma que, ao fazê-lo, estão plenamente informados sobre a extensão dos direitos e das obrigações contratados), o contrato mercantil está sujeito ao CC; se desiguais os contratantes (ou seja, um deles está em situação de vulnerabilidade econômica frente ao outro), o contrato mercantil será regido pelo CDC (COELHO, 2011).

Quando o banco contrata com a construtora a edificação de sua sede, o contrato é empresarial, sujeito ao CC, visto que ambos os empresários negociam em pé de igualdade. No entanto, quando o mesmo banco concede empréstimo a um microempresário, o contrato empresarial está sujeito à legislação consumerista, já que esse último se encontra em situação análoga à de consumidor. O mais adequado seria uma reforma legislativa que disciplinasse especificamente os contratos mercantis (entre empresários), classificando-os de acordo com as condições dos contratantes (iguais e desiguais) e reservando a cada tipo a disciplina compatível com a tutela dos interesses objeto de contrato. Enquanto essa reforma não se realiza, aplica-se o CC (ou legislação especial) aos contratos mercantis cíveis e o CDC aos mercantis sujeitos a esse regime (COELHO, 2011).

Contrato civil e contrato mercantil

A tendência moderna é a unificação do Direito privado. Desse modo, diminui-se a importância de saber se um contrato é utilizado no Direito civil ou no Direito comercial. Entre nós, ainda persiste em vigor o velho Código Comercial no tocante ao Direito marítimo, revogado que foi o restante pelo atual CC (VENOSA, 2008).

No sistema anterior, havia disposição do contrato de compra e venda mercantil e do contrato de compra e venda civil. Embora seja essa a nova sistemática, há contratos que são tipicamente de Direito mercantil, ou melhor dizendo, de Direito empresarial, enquanto outros são de Direito civil. O critério mais seguro, embora não absoluto, para distingui-los é por meio do exame das partes, ou ao menos de uma das partes que os integra. Quando ao menos uma das partes é comerciante ou empresa, o contrato pertence ao Direito comercial, hoje mais propriamente denominado Direito empresarial.

A distinção era mormente importante quando havia normas diversas a serem aplicadas a um contrato regulado, tanto em um novo como em outro compartimento do Direito. As regras de interpretação também diferem nesses dois campos. A questão perde importância atualmente, pois as normas do velho Direito mercantil foram absorvidas pelo atual CC (VENOSA, 2008).

O Direito mercantil ou empresarial, por sua necessidade de dinamismo, procura simplificar as formas tradicionais do Direito civil. O novo Direito comercial ou Direito empresarial se renova muito mais rapidamente, procurando maior flexibilidade nos negócios, embora a base das obrigações seja sempre a do tradicional Direito civil. Os contratos empresariais, incluindo-se, por extensão, os contratos de Direito bancário e financeiro, devido a isso, por vezes fogem dos princípios tradicionais (VENOSA, 2008).

Nos contratos comerciais (mercantis ou empresariais), os contratantes são todos empresários, isto é, exercem "profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços" (CC, art., 966). Quando o vínculo negocial aproxima dois sujeitos que se consideram juridicamente empresários, o contrato se submete a regime próprio. No passado, o Direito brasileiro adotou a teoria dos atos de comércio, de origem francesa, na delimitação do campo de incidência do Direito comercial. Já há algum tempo, porém, passou a se valer a teoria da empresa, oriunda do Direito italiano, para essa finalidade (COELHO, 2012).

A disciplina dos contratos comerciais por regra específica é uma condição para a adequada estruturação do regime econômico de livre iniciativa. A tutela do crédito, a necessidade de segurança e previsibilidade, o respeito à palavra e, principalmente, a adequada premiação pelo sucesso na competição econômica compõem elementos próprios do regime de Direito comercial dos contratos (COELHO, 2012).

Percebe-se então a importância do regime comercial dos contratos, em que o princípio da autonomia privada prepondera sobre o do equilíbrio doas contratantes.

Alguns contratos, por isso, embora tipificados no CC, são objeto de estudo do Direito comercial. Neles, o vínculo contratual, invariavelmente, une dois empresários, restante afastada a hipótese de sua classificação como contratos civis ou de consumo. Por outro lado, há contratos, como o seguro, que incluem no objeto, tanto do Direito civil como do Direito comercial, dependendo de ser ou poder ser também empresário o contratante da garantia securitária. Desse modo, enquanto o seguro de vida é contrato civil e de consumo, o agrícola é sempre empresarial (COELHO, 2012).

Já o contrato civil define por exclusão aquele em que nenhum dos contratantes é pessoa jurídica de Direito público, empresário empregado ou consumidor. Em outros termos, quando não há pessoa jurídica de Direito público na relação contratual, o regime é de Direito privado. Se, além disso, não há contratante débil (empregado ou consumidor), é civil ou comercial o regime, mas se, por fim, nenhuma das partes é empresário, o regime do contrato é civil. São diversos os exemplos de negócio contratual dessa classe: a compra e a venda realizadas entre não profissionais, a locação residencial, a doação em comodato, etc.

A tecnologia civilista se dedica também ao estudo da teoria geral dos contratos e não somente dos contratos civis. Ademais, por vezes, sobrepõem-se regimes jurídico-contratuais, como o civil e de proteção ao consumidor. A preocupação com os exatos limites da tecnologia encarregada do exame de certos contratos não deve ser, contudo, demasiada. Não se pode perder de vista o essencial, isto é, a definição dos princípios e das normas aplicáveis no caso de conflitarem os interesses de contratantes (COELHO, 2012).

Princípios aplicáveis aos contratos comerciais

Desde a sua formação, passando pela sua execução e até a sua definitiva resolução, o contrato se submete a uma série de princípios norteadores, atualmente

disciplinados pelo CC, entre os quais se destacam, por exemplo, a boa-fé objetiva, a forma obrigatória e a autonomia da vontade. Passemos a analisar, detalhadamente, os diversos princípios que informam o regime jurídico contratual dos empresários (RAMOS, 2009).

Princípio da autonomia da vontade

O princípio fundamental da teoria geral do Direito contratual é o da autonomia da vontade das partes contratantes, que assegura, às pessoas, a liberdade de contratar, desde que seja respeitada a chamada função social dos contratos, conforme determinar o art. 421 do CC: "[...] a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato" (BRASIL, 2002, documento on-line).

Assim, as partes são livres, em princípio, para:

1. Escolher com quem vão manter relações contratuais.
2. Delimitar o que vai ser objeto da relação contratual.
3. Fixar o conteúdo dessa mesma relação.

Alguns autores desdobram o princípio da autonomia da vontade em duas vertentes distintas. A primeira seria a que consagra a liberdade de contratar e que assegura a faculdade de realizar ou não um determinado contrato. A segunda seria a que consagra a chamada liberdade contratual, a qual permite que as partes estabeleçam livremente o conteúdo do contrato.

Pode-se também analisar o princípio da autonomia da vontade sob outra perspectiva, relativa à possibilidade conferida às partes para a criação de contratos atípicos, isto é, não compreendidos nas modalidades típicas expressamente consagradas no CC, em seu art. 425, segundo o qual "[...] é lícito as partes estipularem contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código" (BRASIL, 2002, documento on-line).

Ademais, o ordenamento jurídico, atualmente, tem procurado cada vez mais assegurar o equilíbrio contratual entre as partes contratantes, razão pela qual a própria legislação tem estipulado limites, não raro, a autonomia da vontade, o que se convencionou chamar de *dirigismo contratual*.

O surgimento desse dirigismo contratual, apontam os doutrinadores, se deu em razão do reconhecimento de que a liberdade de contratar, em um regime de desigualdades econômicas latentes, produz um forte desequilíbrio em muitas relações contratuais.

Princípio do consensualismo

De acordo com o princípio do consensualismo ou do consentimento, basta, para a constituição do vínculo contratual, o acordo de vontade entre as partes, sendo, portanto, desnecessária qualquer condição para que se aperfeiçoe o contrato.

Nem todos os contratos, todavia, podem ser classificados como consensuais. Fogem a essa regra os contratos reais, para os quais, além do consentimento, é imprescindível, para o aperfeiçoamento da relação contratual, a entrega de uma determinada coisa. É o que ocorre, por exemplo, no mútuo, no depósito, no comodato, etc. Da mesma forma, fogem à regra da necessidade do mero consentimento das partes os contratos solenes, que se submetem a formalidades específicas, sem as quais a relação contratual não se aperfeiçoa.

Princípio da relatividade

Segundo o princípio da relatividade, entende-se que a relação contratual produz efeitos somente entre as partes contratantes – bem como aos seus herdeiros, salvo se o contrato é personalíssimo – e não se estende além do objeto da avença.

Em outras palavras, pode-se dizer que esse princípio tem um aspecto subjetivo. Entende-se que o contrato vale apenas para as pessoas que contraíram o vínculo contratual, não produzindo efeitos perante terceiros que são estranhos à relação pactuada. De acordo com o seu aspecto objetivo, por outro lado, entende-se que o contrato está restrito ao seu objeto, não atingindo bens estranhos a esse objeto.

Tal princípio, no entanto, não é absoluto, existindo algumas exceções quanto à sua aplicação, ou seja, há contratos que, excepcionalmente, produzem efeitos em relação a terceiros não vinculados à relação contratual. É o que ocorre, por exemplo, na força obrigatória dos contratos, representada pela conhecida cláusula *pacta sunt servanda* implícita em qualquer relação contratual.

Em outros termos, pode-se dizer ainda que o princípio da força obrigatória tem uma manifestação especial relativa à impossibilidade de uma das partes contratantes se retratar ou alterar, unilateralmente, as condições acordadas. Assim, em consequência de irretratabilidade e de intangibilidade, fundamental para a garantia da segurança jurídica das relações contratuais.

Princípio da boa-fé

O princípio, no âmbito do Direito contratual, está relacionado, em um aspecto, a uma questão de interpretação do contrato. Nesse sentido, entende-se

que não se deva fazer prevalecer, sobre a real intenção das partes, apenas o que está eventualmente escrito no acordo firmado. Assim, em todos os contratos, há certas regras implícitas decorrentes da própria natureza da relação contratual firmada.

No entanto, esse princípio pode ser ainda visualizado sob um outro aspecto, o da necessidade de as partes contratantes atuarem com boa-fé na celebração do contrato, bem como na sua execução, algo que é defendido há bastante tempo pela doutrina contratualista e que o CC expressamente consagrou em seu art. 422: "Os contratantes são obrigados a aguardar; assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé" (BRASIL, 2002, documento on-line). Esse dispositivo incorporou ao ordenamento jurídico-contratual brasileiro, conforme aponta a doutrina, o chamado princípio da boa fé-objetiva.

Com base na interpretação do art. 422 do CC, foram aprovados importantes enunciados nas Jornadas de Direito Civil, os quais são promovidos pelo Conselho da Justiça Federal. O enunciado nº. 168 dispõe que "[...] o princípio da boa-fé objetiva importa no reconhecimento de um direito a cumprir em função o titular passivo da obrigação" (BRASIL, 2002, documento on-line). Já o enunciado nº. 169 dispõe que "[...] o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo" (BRASIL, 2002, documento on-line). Por fim, o enunciado nº. 170 dispõe que "[...] a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato" (BRASIL, 2002, documento on-line).

Princípio da força obrigatória

Visto que os contratos só geram direitos e deveres entre as partes contratantes, salvo em situações excepcionais, é importante destacar que esses direitos e deveres assumidos valem como lei entre as partes. Trata-se da aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos, representado pela conhecida cláusula *pacta sunt servanda* implícita em qualquer relação contratual.

Em outros termos, pode-se dizer ainda que o princípio da força obrigatória tem uma manifestação especial relativa à impossibilidade de uma das partes contratantes se retratar ou alterar, unilateralmente, as condições acordadas. Assim, em consequência da força obrigatória, há implicitamente nos contratos uma cláusula geral de irretratabilidade e intangibilidade que é fundamental para a garantia da segurança jurídica das relações contratuais.

Link

Para saber mais, acesse o link abaixo ou código ao lado e leia o artigo *As obrigações contratuais civis e mercantis e o projeto de código comercial.*

https://goo.gl/QEjTDV

Referências

BRASIL. *Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil. Brasília, DF, 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 17 maio 2018.

COELHO, F. U. *Curso de direito civil*: contratos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

COELHO, F. U. *Curso de direito comercial*: direito de empresa. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

COMETTI, M. T. *Direito comercial*: direito de empresas. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

RAMOS, A. L. S. C. *Curso de direito empresarial*: o novo regime jurídico empresarial brasileiro. 3. ed. São Paulo: Jus Podium, 2009.

VENOSA, S. de S. *Direito civil*: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008.



PREZADO ESTUDANTE

ENCERRA AQUI O TRECHO DO LIVRO DISPONIBILIZADO PELA SAGAH PARA ESTA PARTE DA UNIDADE.

unidade
3
V.1 | 2023

Parte 3

Direito Digital e Contratos Virtuais

O conteúdo deste livro é disponibilizado por SAGAH.

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Direito Digital e contratos virtuais

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Analisar os institutos jurídicos de Direito Digital.
- Definir responsabilidade civil e dano moral no contexto do Direito Digital.
- Reconhecer as características e a autenticidade dos contratos e das assinaturas digitais.

Introdução

Neste capítulo, você vai estudar os principais institutos de Direito Digital e os contratos virtuais. Você vai ver também as principais fontes do Direito, visto que o Direito Digital não tem um código como o Código Penal, por exemplo. O ordenamento jurídico brasileiro, assim, tem normas próprias, que abarcam parte da matéria. Quando não é possível a aplicação de uma norma positivada, recorre-se a outra fonte de Direito.

Até 2014, a maior parte dos conflitos que versavam sobre responsabilidade civil e danos morais envolvendo o contexto digital era solucionada com base, exclusivamente, na jurisprudência. Havia insegurança quanto às decisões, pois cada Tribunal podia firmar um entendimento diferente, ainda que a matéria discutida fosse a mesma. Com o Marco Civil Regulatório da Internet, Lei nº. 12.965, de 23 de abril de 2014, foram normatizadas questões sobre danos e responsabilidades, de modo que, em conjunto com a aplicação dos dispositivos legais civis, é possível formar decisões mais consistentes. Essa segurança também serve de embasamento para setores que trabalham com *compliance* e setor consultivo.

Tratando-se de contratos, por regra, eles devem obedecer às instituições normativas pertinentes ao Direito Civil. Por serem estabelecidas entre pessoas — físicas ou jurídicas —, as relações de contrato são consideradas privadas. Por isso, os contratos virtuais observam a legislação correspondente dos contratos, inclusive quando a relação é de consumo. Ainda, devem estar mais atentos para a questão da segurança da transação em todos os sentidos.

Institutos jurídicos de Direito Digital

Uma sociedade é composta por vários indivíduos, que convivem em um mesmo espaço com objetivos em comum. As relações estabelecidas entre as pessoas sofrem interferência de uma série de fatores, como tempo, lugar e cultura. O Direito, nesse sentido, surge como um meio para garantir que as condutas dos indivíduos possibilitem uma vida social em harmonia, com regramentos estabelecidos de acordo com as necessidades, visando à justiça social e ao bem-estar coletivo. O Estado, então, cria normas de conduta para garantir a ordem social. Esses regramentos vão compor o ordenamento jurídico. Como o próprio nome diz, trata-se da ordem normativa jurídica que existe em determinado lugar e tem como origem o exercício do poder estatal.

É sempre bom lembrar que o ordenamento jurídico não é estático, nem perpétuo. Ele precisa acompanhar as transformações da sociedade. O Direito tem essa característica dinâmica, pois precisa conduzir as relações entre os indivíduos, e também com o Estado, por meio do ordenamento jurídico. Isso justifica por que alguns regramentos deixam de existir ao longo do tempo, ou são reformados, ou totalmente substituídos.



Exemplo

Até 2005, o Código Penal brasileiro (CP) previa, em seu art. 240, a criminalização do adultério, que foi revogada pela Lei nº. 11.106, de 28 de março de 2005. Tal crime era previsto na legislação brasileira desde a época do colonialismo, até que se entendeu que não havia mais sentido em manter o dispositivo penal na sociedade atual. Diversos fatores provocaram mudanças nos valores da sociedade brasileira em relação à interferência do Estado para resguardar o monopólio conjugal.

Da mesma forma, as transformações ocorridas na sociedade fazem surgir novos regramentos, como os que se referem ao Direito Digital. Esses regramentos essenciais são considerados institutos de Direito, em outras palavras, são as regras destinadas à aplicação em determinado ramo do Direito, para estabelecer condutas, deveres, limitações e punições.

Para melhor entendermos os institutos de Direito Digital, precisamos abordar rapidamente as **fontes do Direito**. Miguel Reale (2003) considera que as fontes do Direito são forças que tornam uma regra de cumprimento obrigatório, ou seja, aquilo que está positivado pode ser exigido. As fontes de Direito são as origens da norma que irá integrar o ordenamento jurídico. Pode-se chamar de **fonte material** do Direito aquela que diz respeito aos aspectos de onde surgiu um regramento, de modo que se relaciona com a autoridade que elaborou a norma, o tipo de cultura do lugar, aspectos axiológicos, religiosos e temporais. Quando se fala em **fonte formal** do Direito, trata-se do meio de manifestação das fontes materiais, que farão com que determinado componente do ordenamento jurídico seja executado.

As fontes formais podem ser de dois tipos. Veja a seguir.

- **Diretas:**
  - leis e tratados internacionais, observada a hierarquia normativa;
  - precedentes, que são decisões com efeito vinculante, desde a edição da Emenda Constitucional nº. 45, de 30 de dezembro de 2004, que criou a figura da súmula vinculante, tornando obrigatória a sua observância aos julgadores.
- **Indiretas:** são aquelas que suprem a falta da lei. No Brasil são admitidas as seguintes:
  - analogia, que é aplicar a um caso concreto algo com semelhanças legais;
  - costumes, que são práticas reiteradas de determinada conduta de maneira uniforme e constante, reconhecida pelos membros da comunidade;
  - princípios gerais do Direito, que são preceitos fundamentais que, mesmo não escritos, são considerados essenciais para o Direito, como a noção de igualdade, justiça etc.;

- jurisprudência, que são as decisões reiteradas pelos Tribunais em determinada matéria;
- doutrina, que são os embasamentos teóricos;
- negócio jurídico, quando não contrário à lei, obedecendo às formalidades, quando existe, estabelecido entre as partes, como um contrato, por exemplo.

No Brasil, os institutos de Direito Digital utilizam como fonte, de maneira mais vasta, as fontes formais indiretas, porque há pouco regramento estabelecido por leis específicas. Por isso, a analogia, os costumes, os princípios, a jurisprudência e o negócio jurídico se inserem no ordenamento jurídico deste ramo.

Imagine que uma empresa multinacional contrata um profissional para atuar na área de *compliance*. Suas atribuições serão adequar as políticas de uso do ambiente virtual pelos colaboradores às diretrizes de segurança com relação às transações comerciais realizadas. Além do conhecimento sobre legislação internacional nessa área, esse profissional deverá conhecer as leis locais, mas nem todos os dilemas estarão abarcados nela. Veja, se por um lado se deve fiscalizar o conteúdo das transações internacionais realizadas pelos colaboradores por causa da responsabilidade do empregador decorrente dessa relação, por outro, não é possível o monitoramento ostensivo dos funcionários sob pena de infringir a legislação trabalhista, além de ofender direitos fundamentais, como a privacidade e a liberdade. Então, o profissional responsável pelo *compliance* deverá procurar o equilíbrio, consultando os limites entre direitos e deveres que estão dispostos na jurisprudência, na doutrina e nas demais fontes formais indiretas, inclusive se valendo da analogia a leis que possam conferir segurança ao funcionamento da empresa.

O Direito Digital se utiliza de inúmeras conexões com áreas do Direito, como o Direito Civil, o Direito Penal, o Direito Trabalhista, o Direito Consumerista, o Direito Internacional e o Direito Ambiental.



Exemplo

Os aplicativos de transporte surgiram como uma alternativa ao uso do táxi. O primeiro serviço desse tipo chegou ao Brasil em 2014, com grande adesão da sociedade, o que gerou um tipo de concorrência até então inexistente para os taxistas. A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, não tratava sobre esse assunto, mas a sociedade já estava usufruindo dos benefícios e vantagens que essa transformação digital proporcionava.

Em 2018 surgiu a Lei nº. 13.640, de 26 de março de 2018, que conferiu aos Municípios e ao Distrito Federal a competência exclusiva para regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, obedecendo a alguns critérios. Este é um caso em que o ordenamento jurídico precisou incorporar uma norma para definir padrões de conduta dentro da sociedade.

Fonte: Vasconcelos e Assis (2018).

Principais instituições de Direito Digital

O inciso segundo do art. 5º da Constituição Federal diz que "[...] ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei" (BRASIL, 1988, documento *on-line*). Este é o dispositivo conhecido como **princípio da legalidade**, cuja aplicação fundamental consiste em dizer que apenas a lei pode justificar a imposição a uma pessoa de fazer ou deixar de fazer algo. As condutas são reguladas e limitadas em decorrência das normas instituídas, por isso, as instituições de Direito dizem respeito à legislação que se aplica, ou que se instituiu.

Com o Direito Digital não é diferente. As instituições legais consistem em regramentos específicos para a conduta nesse campo. O Direito Digital tem uma legislação distribuída em diversas áreas e legislação própria. A seguir estão os principais regramentos que compõem as instituições de Direito Digital.

- **Decreto nº. 7.962/2013:** o Decreto nº. 7.962, de 15 de março de 2013, regulamentou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico. Estabeleceu regras para o direito de arrependimento, cumprimento da oferta e informações fornecidas ao consumidor.

- **Lei nº. 12.737/2012:** a Lei nº. 12.737, de 30 de novembro de 2012, modificou o CP para inserir os arts. 154-A e 154-B, criminalizando a invasão de dispositivos eletrônicos. Também alterou os arts. 266 e 298, sobre perturbação ou interrupções de prestação de serviço digital e clonagem de dados bancários e cartões de crédito por meio virtual, respectivamente. Esta lei é conhecida pelo apelido de Lei Carolina Dieckmann, pois foi aprovada depois de um episódio envolvendo violação da privacidade digital da atriz. O projeto, todavia, é bem anterior ao fato, de modo que, originalmente, buscava proteger dados vinculados aos poderes do Estado.
- **Lei nº. 12.965/2014:** a Lei nº. 12.965, de 23 de abril de 2014, é chamada de Marco Civil Regulatório da Internet. Até o seu surgimento, não existia no ordenamento jurídico brasileiro uma legislação que se ocupasse em diferenciar as responsabilidades e as práticas na internet, principalmente quanto aos provedores e prestadores de serviço de internet. Em seu art. 1º, a lei diz que se presta a estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determinar as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria. Além disso, a lei se baseia na liberdade de expressão como basilar e traz como inovação a determinação da neutralidade de rede e promoção da internet a todos.
- **Lei nº. 13.709/2018:** sob a influência da publicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR), o Brasil aprovou a sua Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Esta lei regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais, e determina quem são os agentes envolvidos e suas atribuições de responsabilidades por incidentes, sejam eles públicos, sejam privados. Há sanções previstas para quem descumprir os seus preceitos, uma vez que pode determinar multas baseadas no grupo econômico em que a empresa infratora está inserida. Outra novidade desta lei é a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão da administração pública federal.



Fique atento

Com o surgimento das leis de proteção de dados, tanto a europeia quanto a brasileira, diversas empresas estão alterando seus termos de uso e política de privacidade para atender aos requisitos legais. Por isso, ao fornecer seus dados pessoais, é importante que você leia esses documentos e conheça a finalidade, o tratamento e a destinação que ali estão expostos. É uma obrigação da empresa que coleta dados pessoais informar ao usuário todas as possibilidades de uso dos dados — afinal, é sempre quem fornece os dados que informa que está ciente e aceita os termos.

Responsabilidade civil e dano moral no contexto digital

Dentro de um enfoque digital, a responsabilidade civil e o dano moral seguem as premissas estipuladas no Código Civil (CC), Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Para compreendermos o conceito, precisamos conhecer o que dizem seus artigos combinados 186, 187 e 927 do CC. O art. 186 refere que, quem causar dano a outra pessoa, mesmo que apenas moral, comete um ato ilícito por sua conduta, seja ela uma ação ou uma ação voluntária, seja negligência ou imperícia. O art. complementa, incluindo no ato ilícito aqueles exercidos com excesso pelo titular de um direito.

No art. 927 o CC estipula que o responsável pelos atos ilícitos que causaram danos a outra pessoa é obrigado, ou seja, é titular da obrigação de reparar tais danos. O parágrafo único desse artigo fala sobre a obrigação de reparar o dano, independentemente de comprovação de culpa quando houver previsão legal ou quando a atividade habitualmente desenvolvida por quem causou o dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A legislação civil vai direcionar os seus objetivos à reparação patrimonial, ou seja, quem tiver diminuído o seu patrimônio por uma ofensa causada por outra pessoa terá direito a receber uma indenização para repor aquilo que perdeu. Isso pode ser facilmente visualizado pensando-se, por exemplo, em um acidente de automóvel, no qual o causador deve indenizar a parte que sofreu prejuízo arcando com os custos do reparo do veículo. Este é um caráter patrimonial objetivo, porque se pode quantificar. Existe outro caráter de dano, que é subjetivo, este se chama dano moral. O **dano moral** decorre de uma ofensa cujo resultado pode não ser apenas patrimonial, mas íntimo, como uma ofensa à honra e boa imagem, por exemplo.

Nos artigos, podemos verificar que o legislador considerou obrigado a indenizar o outro aquele que comete ato ilícito. Os arts. 186 e 187 definem o que se considera ato ilícito. Nos termos da lei civil, **atos ilícitos** são **condutas omissivas** (deixar de fazer) ou **comissivas** (fazer) que causam prejuízo material ou moral, sendo que o moral será de avaliação subjetiva do ofendido. O art. 186 traz uma informação importante que será utilizada para avaliar a culpabilidade do agente, quando menciona que o ato é ilícito pela ausência do cuidado que deveria se ter (**negligência** e **imprudência**).



Saiba mais

Veja a seguir a diferença entre cada termo e seu significado.

- **Imperícia:** é inaptidão, ignorância, falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou ausência de conhecimentos elementares e básicos da profissão.
- **Negligência:** é deixar de tomar uma atitude ou não apresentar conduta que era esperada para a situação.
- **Imprudência:** pressupõe uma ação precipitada e sem cautela.

Fonte: São Paulo (2017, documento *on-line*).

O dever de indenizar será mensurado monetariamente, levando em consideração a quantificação do dano patrimonial. Em casos de danos morais, há outros fatores a serem observados, como o tamanho da ofensa e o resultado que isso causou na vida do ofendido. Por ser uma questão subjetiva, algo proferido em redes sociais, por exemplo, pode ter diferentes impactos, que dependem da pessoa. Há pessoas que sofrem de patologias, como a depressão, cujo descontentamento ocasionado por alguma ofensa na internet pode gerar como consequências de um abalo maior. Deve-se considerar também o cargo que a pessoa ocupa e a ofensa à honra que pode prejudicar o desempenho das suas funções. Por outro lado, há pessoas cuja vida pública permite maior flexibilização quanto à questão da privacidade.

Quando se quantifica o dano moral, a figura do ofensor é outra variável a ser considerada. É possível atribuir caráter punitivo, de modo que a indenização seja majorada. Por exemplo, em caso de indenização por danos morais ocorridos em rede social de uma grande empresa que ironiza seu consumidor que está com o recebimento da mercadoria atrasada. Ainda que se receba a

mercadoria e não haja dano patrimonial, o dano moral pode ser pedido pela ofensa, para que a empresa seja punida pela conduta.

Considerando uma análise processual sobre o assunto, é possível ajuizar ação requerendo danos morais independentemente do pedido de danos patrimoniais, e vice-versa. Os dois tipos de dano, desde o Código de Processo Civil (CPC), que entrou em vigor no ano de 2016, devem ser quantificados cada qual no pedido. Antes, era possível requerer dano patrimonial por quantia certa e atribuir o arbitramento do dano moral ao Juiz.

O parágrafo único do art. 927 do CC fala em **culpa**. A culpabilidade é um elemento analisado para fins de definição do tipo de responsabilidade. Para que surja o dever de indenizar é necessária a comprovação da existência do dano (seja moral ou material), a ação ou omissão do agente causador do dano e o nexo causal, que é a capacidade da conduta do agente causar ou não a ofensa. O ato ilícito deve ser proporcional ao dano causado para que seja passível de indenizar. Neste ponto se analisa a questão da culpabilidade, ou seja, a prova do grau de responsabilidade do ofensor pelo dano. O que o parágrafo único traz é que existe um tipo de responsabilidade, chamada objetiva, na qual surge o dever de indenizar, sendo dispensada a análise da culpabilidade.

A responsabilidade civil tem, então, dois tipos que podem dar origem ao dever de indenizar. Veja a seguir.

- **Responsabilidade civil subjetiva:** na qual se analisa conduta do agente, culpabilidade, nexo causal e dano.
- **Responsabilidade civil objetiva:** na qual se analisa conduta do agente, nexo causal e dano.

Como refere o artigo, a responsabilidade objetiva será oriunda de dispositivo legal, ou seja, a lei irá determinar. É o que ocorre com as relações de consumo: por determinação do Código de Defesa do Consumidor, as responsabilidades por fatos do produto ou do serviço são do fornecedor, cabendo a inversão do ônus probatório.

Em matéria de responsabilidade civil na internet, para fins probatórios, são admitidos os meios digitais. Havendo a prática de ato ilícito no meio digital, é possível constituir prova válida por meio de mensagem, correio eletrônico, vídeo, foto e até mesmo captura de tela, ainda que o ofensor apague posteriormente aquilo que publicou. Por meio de um documento chamado **ata notarial**, elaborado em Tabelionato, será redigido com fé pública uma descrição daquilo que se tem armazenado no meio digital.

A internet não pode ser considerada uma terra sem leis, de modo que os danos morais por ofensas veiculadas nos meios digitais são passíveis de indenização. As redes sociais, principalmente, são veículos de comunicação e informação. Antes do Marco Civil Regulatório da Internet, era discutido se havia responsabilização dos provedores e das redes por conteúdos publicados. Se você pesquisar jurisprudências daquela época encontrará decisões em vários sentidos.

O Marco Civil da Internet explicitou sobre provedores aquilo que a Portaria do Ministério das Comunicações nº. 148, de 31 de maio de 1995, estabelecia: a existência de dois tipos de serviço, o de conexão à internet e o de informações. Neste sentido, definiu que o **serviço de conexão à internet** (ou provedor de acesso/provedor de conexão) é a entidade que proporciona a conexão dos computadores que usam seus serviços à internet. Estes devem possibilitar e garantir a liberdade de expressão sem censura prévia. Desse modo, o provedor de internet não terá responsabilidade civil por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros conforme o art. 18 do Marco Civil.

Já quanto aos **provedores de conteúdo**, ou de aplicação, o art. 19 do Marco Civil declara que, salvo disposição legal em contrário, estes somente serão responsabilizados por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem as providências para, no âmbito do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. A exceção é quando há casos de divulgação de material contendo nudez ou cenas de sexo, neste caso, a ordem judicial é dispensável. A maior parte das plataformas disponibiliza um mecanismo para que o usuário denuncie este tipo de conduta. Quanto a este tipo de responsabilidade subsidiária, é consenso na jurisprudência que não é objetiva, sendo necessária a análise da culpabilidade.



Saiba mais

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) disponibiliza, desde 2017, no *link* Pesquisa Pronta, jurisprudência por assuntos relacionados com a responsabilidade civil de provedores de internet. Pesquise "pesquisa pronta stj" em seu mecanismo de busca na internet, que você encontrará facilmente o *link* para a página de pesquisa de jurisprudência do STJ.

Contratos virtuais

Um contrato pode ser definido como um acordo de vontades, firmado por duas ou mais pessoas, com a finalidade de criar, modificar ou extinguir direitos. Quando se realiza uma compra, constitui-se um contrato de compra e venda e nem sempre é necessária a formalidade escrita. Por exemplo, quando você vai à padaria, apenas pede a quantidade de pães que precisa, efetua o pagamento e o negócio foi feito. Quando há valores maiores envolvidos, como a aquisição de um imóvel, de um veículo ou a contratação de algum serviço, é comum utilizar a forma escrita, para que haja mais segurança. O contrato estabelece os deveres e obrigações das partes por meio das cláusulas e condições, seja ele físico, seja virtual.

Os **contratos virtuais**, embora o CC não preveja explicitamente, devem seguir praticamente os mesmos requisitos dos contratos tradicionais. Algumas formas de contrato virtual são mais familiares, como realizar compras pela internet. Outros tipos contratuais não são tão explícitos, como escolher um plano de telefonia, que é um contrato de prestação de serviço, ou baixar um programa de computador, que é um contrato de licença de uso.



Fique atento

As atuais relações comerciais da era digital trazem uma série de contratos para a vida das pessoas. Pedir comida usando um aplicativo é como ir ao restaurante. Pedir um motorista de aplicativo é como um contrato de transporte. As relações contratuais são similares.

Na área de consumo, a oferta veiculada pela internet vincula o negócio da mesma maneira que as propagandas de promoções feitas nos jornais. As dívidas de contratos virtuais são reconhecidas como existentes, podendo ser cobradas judicialmente.

Os contratos virtuais se regem pelos mesmos princípios básicos dos demais contratos, devendo observar a boa-fé, tanto na celebração do ato quanto em sua execução, como assegura Pinheiro (2013). A vontade dos contratantes deve ser expressa livremente, sem que sejam coagidos ou induzidos a erro. Outro fator importante é a capacidade de negociar as cláusulas e condições contratuais. Quando isso não ocorre, o contrato é chamado de **adesão**. É uma prática comum em contratações de serviços nos quais uma das partes apenas concorda e assina aderindo aos seus termos. O direito reconhece este contrato como passível de revisão ou de interpretação mais favorável à parte aderente, é o que acontece de maneira comum em relações de consumo.

Quanto aos requisitos contratuais, devem ser observados aqueles dispostos no art. 104 do CC, pois são negócios jurídicos. Veja a seguir.

- **Agente capaz:** aqueles que contratam devem ter capacidade jurídica e civil para tal. Se for pessoa física, ser maior, capaz, ou ter procuração, representação e etc. Se for pessoa jurídica, o representante legal, o preposto autorizado, o sócio, o administrador e demais figuras.
- **Objeto lícito, possível, determinado ou determinável:** diz respeito ao objeto da contratação, não se pode elaborar contratos com objetos ilícitos ou impossíveis. No que diz respeito à determinação, se não for possível estabelecê-la ao tempo da assinatura, deve ser determinável ao tempo do cumprimento ou da execução do mesmo.
- **Forma prescrita ou não defesa em lei:** alguns contratos têm formalidades estabelecidas em lei; quando não houver, a regra é que a forma é livre ou não proibida.

Um contrato deverá conter, de maneira clara, quem são as partes, qual seu objeto, a que título é feito, o preço e as condições de pagamento (quando oneroso), prazos de entrega e demais informações que garantam a sua completa perfectibilização. A declaração de vontade e de concordância se dá por meio da assinatura; nos contratos virtuais, muitas vezes, é dado um aceite por meio da concordância dos termos.

Alguns contratos requerem assinatura digital para comprovar a veracidade e conferir validade ao negócio. Em 2001, por meio da Medida Provisória nº. 2002-2, de 24 de agosto de 2001, foi criado um sistema de chaves conhecido como ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. Por meio desses certificados digitais,

é possível reconhecer assinatura eletrônica de pessoas físicas e jurídicas pelo seu dispositivo móvel ou computador, utilizando *token* ou sistemas de *log-in* e senha. Tais aplicações são amplamente utilizadas para emissão de notas fiscais eletrônicas, questões tributárias e contratações internacionais.

Os contratos eletrônicos podem ser classificados em três categorias, listadas a seguir.

1. **Intersistêmicos:** são aqueles utilizados entre as empresas, por meio de uma rede fechada de comunicação, utilizando sistemas e aplicativos programados para esta finalidade. A comunicação não acontece entre empresas e consumidor, apenas entre os sistemas empresariais.
2. **Interpessoais:** é a contratação que ocorre entre as partes que, por meio digital, em ambiente virtual, instrumentalizam a contratação.
3. **Interativos:** são os mais comuns, firmados entre um sistema operacional e uma pessoa, por meio de *site* ou loja virtual. Neste caso, o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado.



Exemplo

Quando se veicula uma propaganda de algo fora dos meios digitais, é necessário expor todas as informações referentes ao anúncio. Muitas vezes, a imagem do produto anunciado não é a do produto objeto da promoção. Por exemplo, o anúncio de um carro pode exibir a imagem de um modelo com opcionais e a promoção se referir ao modelo de fábrica. Esse recurso é utilizado para chamar a atenção do consumidor. Para que não induza ao erro, é preciso avisar que a imagem é meramente ilustrativa e que inclui opcionais a que a promoção não se aplica. A oferta veiculada em meios digitais deve obedecer a esses princípios também para que não seja considerada propaganda enganosa.

Analisando o conteúdo abordado, podemos percorrer uma sequência lógica de entendimento sobre os institutos de Direito Digital e contratos virtuais. O Direito Digital é dinâmico e as novidades são apresentadas para a sociedade de modo que passam a fazer parte da vida das pessoas antes mesmo dos regramentos jurídicos sobre elas. Por isso há possibilidades de aplicação e interpretação dentro do Direito Digital que permitem uma vida equilibrada com esses movimentos tecnológicos.

Ao conhecermos as instituições de Direito Digital, podemos aplicá-las de forma adequada à preservação da organização social, à manutenção e à limitação dos deveres e direitos. As responsabilidades civis no contexto digital e os danos morais que têm relação com danos causados em ambiente virtual podem ser reconhecidos, e as medidas cabíveis para reparação ou, antes disso, para evitar que aconteçam, são fundamentais para o exercício da cidadania. Da mesma forma, os contratos virtuais, com suas peculiaridades e requisitos, são uma realidade na sociedade moderna. Dominar os recursos e cuidados que esta modalidade requer é uma maneira de assegurar a boa prestação da finalidade contratual.



Referências

BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 ago. 2020.

BRASIL. *Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Instituiu o Código Civil. Brasília: Presidência, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 22 ago. 2020.

BRASIL. *Lei n° 12.737, de 30 de novembro de 2012*. Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; e dá outras providências. Brasília: Presidência, 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm. Acesso em: 22 ago. 2020.

BRASIL. *Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014*. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Brasília: Presidência, 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 22 ago. 2020.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Brasília: Presidência, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm. Acesso em: 22 ago. 2020.

PINHEIRO, P. P. *Direito digital*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

REALE, M. *A teoria tridimensional do Direito*. Lisboa: Imprensa Nacional: Casa da Moeda, 2003.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. *#Glossário #Imperícia #Negligência #Imprudência*. São Paulo, 13 jun. 2017. Twitter: @TJSPoficial. Disponível em: https://twitter.com/TJSPoficial/status/874719328729432065. Acesso em: 22 ago. 2020.

VASCONCELOS, G. C.; ASSIS, N. G. O serviço público de transporte de passageiros e os aplicativos de motoristas particulares. *In*: CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO, 2., 2018, Belo Horizonte. *Anais* [...]. Belo Horizonte: Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, 2018. Disponível em: http://izabelahendrix.edu.br/pesquisa/anais/PginasdeAnais201821.p.512p.528.pdf. Acesso em: 26 ago. 2020.

Leituras recomendadas

GONÇALVES, V. H. P. *Marco civil da internet comentado*. São Paulo: Atlas, 2017.

RAMINELLI, F. P.; RODEGHERI, L. B. A proteção de dados pessoais na internet no Brasil: Análise de decisões proferidas pelo Supremo tribunal Federal. *Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito/UFRGS*, v. 11, n. 2, p. 89–119, 2016. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/ppgdir/article/view/61960/39936. Acesso em: 22 ago. 2020.



Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.



PREZADO ESTUDANTE

ENCERRA AQUI O TRECHO DO LIVRO DISPONIBILIZADO PELA SAGAH PARA ESTA PARTE DA UNIDADE.

Parte 4

Contratos Eletrônicos

O conteúdo deste livro
é disponibilizado
por SAGAH.

SAGAH
SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Contratos eletrônicos

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Reconhecer a importância da proteção dos consumidores frente aos contratos eletrônicos.
- Explicar o que é assinatura digital.
- Analisar a jurisprudência das cortes superiores acerca dos contratos eletrônicos.

Introdução

A chegada da internet com suas facilidades no Brasil e no mundo foi um marco muito importante para a nossa sociedade, pois revolucionou as formas de agir, de pensar, de se relacionar e de celebrar negócios jurídicos, que passaram a se adequar ao meio eletrônico, facilitando as relações a distância. Com isso, surgiu a necessidade de regulamentação dessas novas formas de contratação, considerando suas peculiaridades, bem como a necessidade de resguardar as pessoas envolvidas na relação jurídica contra qualquer tipo de abuso ou irregularidade, com base no que se encontra disposto na legislação civil brasileira vigente e na Constituição Federal.

Neste capítulo, você vai estudar a importância e o histórico da proteção dos consumidores no mercado de consumo, a legitimidade das assinaturas digitais, muito utilizadas nessas modalidades de contratação, além das decisões judiciais sobre o tema.

Proteção dos consumidores

O direito do consumidor é um tema relativamente novo no ordenamento jurídico brasileiro, se considerarmos que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC) surgiu somente em 1990 e que somente após a promulgação da Constituição de 1988 foi elevado ao *status* de direito indisponível. Antes dessa data, não havia no Brasil qualquer tipo de regulamentação específica ou proteção consolidada voltada para essa categoria de indivíduos, que dentro da relação consumerista eram tratados em tom de paridade com a outra parte, o fornecedor (CAVALIERI FILHO, 2019).

A proteção do consumidor como grupo vulnerável consiste em uma necessidade que surgiu há muito tempo na história, a partir da ascensão do capitalismo, responsável pelo crescimento das relações de consumo no mundo. Registros históricos datados do século XVIII a.C. já apontavam a existência de regulamentos esparsos que buscavam, de certa forma, proteger a figura do consumidor contra qualquer tipo de vantagem excessiva. Um exemplo é a regulamentação quanto ao estabelecimento de preços e direitos e obrigações dos profissionais liberais presentes no Código de Hamurabi. Ainda na Idade Média, na França, eram previstos castigos físicos aos falsificadores, na tentativa de impedir tal prática desleal (CAVALIERI FILHO, 2019). Tais informações já demonstravam a necessidade de intervenção do Estado na proteção dessa categoria de sujeitos.

O crescimento do mercado de consumo marcado pela Revolução Industrial, responsável por criar um novo modelo de sociedade, fez com que as pessoas migrassem dos campos para a cidade e, a partir do surgimento das indústrias, houve um grande apelo por produtos e serviços. Os fornecedores, além de fabricarem um produto ou prestarem um serviço, passaram a ter que se preocupar com a demanda da época e, com isso, deixaram de lado o aspecto qualitativo, focando no aspecto quantitativo, na produção em massa.

Essa mudança do mercado passou a influenciar diretamente na relação jurídica estabelecida entre as partes, uma vez que a relação contratual bilateral estabelecida entre fornecedor e consumidor, desde a contratação até a entrega do produto e/ou serviço, foi substituída por uma relação unilateral, em que o fornecedor passou a ditar as regras de contratação e composição do produto, cabendo ao consumidor aceitá-la ou não. Se você quisesse adquirir uma determinada roupa, você precisava ir até o fabricante de tecido, escolher a qualidade do pano e levá-lo até a costureira, que, juntamente a você, pactuaria de que forma aquela peça de roupa seria feita, os aviamentos e adornos utilizados, o tamanho da peça, o prazo de entrega do produto e o valor do serviço. Hoje,

as lojas contratam uma gama de costureiras, selecionam o tecido conforme sua conveniência e produzem as peças de roupa conforme a demanda e os pedidos que ela recebe. A você, consumidor final, não cabe mais participar do processo de escolha da matéria-prima, da elaboração da peça ou, até mesmo, de combinar uma forma de pagamento específica entre vocês, pois agora a sua opção é adquirir ou não o produto e aderir ou não às condições do fornecedor. Note que a participação do consumidor nas etapas do contrato e da fabricação do produto foi cada vez mais sendo deixada de lado, pois não se tinha mais tempo para negociação, tendo em vista a alta demanda que o mercado exigia. Com isso, os contratos de adesão foram dominando as relações consumeristas, e a relação jurídica, que antes era bilateral, transformou-se em uma relação jurídica unilateral, em que somente uma parte dita as regras e detém o domínio das matérias-primas para a produção do bem de consumo.

Essa ausência de participação do consumidor dá origem a sua vulnerabilidade, pois agora não cabe ao ele qualquer tipo de protagonismo ou participação dentro da relação consumerista, sendo tal protagonismo concentrado nas mãos do fornecedor. Considera-se que a vulnerabilidade do consumidor está relacionada com dois principais atos: o de somente aderir aos contratos de consumo e não mais participar de sua elaboração, bem como o de adquirir o produto sem conhecer suas especificidades técnicas ou a qualidade de sua matéria-prima (CAVALIERI FILHO, 2019).

A partir dessa nova mudança de paradigma, era inevitável que problemas começassem a surgir. Com a ausência de participação do consumidor durante a produção e com o consequente aumento da demanda do mercado e da valorização da quantidade em detrimento à qualidade, a produção em massa e a busca exacerbada pelo domínio de mercado, assim como o lucro, fizeram com que diversas empresas passassem a atuar de forma desleal e desonesta. Por conta da ausência de conhecimento ou, até mesmo, de certa vulnerabilidade, os consumidores tornaram-se vítimas de tal prática predatória. Adaptaram-se a produtos ou serviços que não têm a qualidade de outrora e que passaram a apresentar os chamados vícios, defeitos capazes de causar ao consumidor diversos prejuízos, sejam eles de origem econômica ou física.

Diante dessas questões, ao questionar juridicamente acerca dos atos lesivos encarados, o consumidor não tinha proteção alguma. Isso porque, na relação comercial entre fornecedor e consumidor, a legislação existente tratava as partes do contrato de maneira equivalente, assim como os demais contratos sujeitos à legislação civil, desconsiderando o desequilíbrio derivado de tal relação, bem como a vulnerabilidade da figura do consumidor. O direito do consumidor surge, portanto, como uma forma de interferência do Estado

na relação privada para reequilibrar a relação contratual com um tratamento desigual com base nas desigualdades entre as partes, com o fim de tornar as relações contratuais minimamente justas.



Saiba mais

Um discurso realizado pelo presidente dos Estados Unidos em 1962, John F. Kennedy, foi considerado um dos mais importantes na história dos direitos do consumidor, pois, além de enumerar os direitos, propôs uma reflexão jurídica sobre o tema, considerando-o um novo desafio para todo o mercado. Na fala do presidente, ele lembrou que todos somos consumidores em algum momento de nossas vidas, ou seja, que inevitavelmente em alguma parte de nossas vidas teremos esse papel na sociedade e na economia, de modo que tais direitos ou interesses, ao mesmo tempo em que são individuais, também são coletivos, em prol de um grupo que pode ser identificado ou não. Logo em seguida, no ano de 1985, a Organização das Nações Unidas estabeleceu diretrizes para a criação de um direito específico voltado para o consumidor e reforçou a ideia de que se trata de uma categoria de direito humano de nova geração (ou dimensão):

> [...] um direito social e econômico, um direito de igualdade material do mais fraco, do leigo, do cidadão civil nas suas relações privadas frente aos profissionais, os empresários, as empresas, os fornecedores de produtos e serviços, que nesta posição são experts, parceiros considerados "fortes" ou em posição de poder (BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 2010, p. 28).

O CDC reconhece, em seu art. 4º, a vulnerabilidade do consumidor e, ao longo do dispositivo legislativo, divide-a em três categorias principais: técnica, econômica e jurídica. A **vulnerabilidade técnica** existe porque o fornecedor detém toda a informação a respeito do produto ou serviço colocado no mercado, bem como é o fornecedor que impõe as condições de comercialização de determinado produto e/ou serviço. A **vulnerabilidade econômica** está relacionada com o fato de que o fornecedor é quase sempre economicamente mais poderoso que o consumidor, fato que por si só o coloca em vantagem. A terceira é a **vulnerabilidade jurídica** e deriva da econômica, pois está relacionada com o fato de que os fornecedores, em grande parte, têm mais informações jurídicas e contam com um corpo jurídico mais qualificado do que os consumidores, que sequer têm ciência de seus direitos (BRASIL, 1990). Há ainda uma quarta categoria de vulnerabilidades, que é considerada como uma evolução das demais, a denominada **vulnerabilidade de informação**, que surge na era digital e está relacionada ao controle das informações transmitidas pelos fornecedores.

Destaca-se, ainda, no viés protecionista e da evolução dos direitos do consumidor, o Marco Civil da Internet, com a entrada em vigor da Lei nº. 12.965,

de 23 de abril de 2014, importante na proteção dos consumidores no meio digital. No que tange à realização de contratos em meio eletrônico, o Marco Civil dispõe, em seu art. 7º, inciso VIII, que "[...] os contratos de prestação de serviços entre provedores e usuários deverão conter informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de dados pessoais" (BRASIL, 2014, documento *on-line*). Já em seu art. 8º, parágrafo único, incisos I e II, do mesmo diploma, dispõe que as cláusulas contratuais:

> [...] serão nulas de pleno direito quando implicarem em violação ao sigilo das comunicações privadas, pela internet, ou, quando em contrato de adesão, não oferecerem como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no território nacional (BRASIL, 2014, documento *on-line*).

Não há como negar que a revolução causada pela informatização do mundo moderno pela internet foi considerada um grande marco no direito do consumidor, tendo em vista o aumento exponencial das relações de consumo por meios eletrônicos. Isso foi potencializado ainda mais durante a pandemia de covid-19, responsável por um aumento exponencial nas compras *on-line*, o que por via de consequência demandou mais esforços para a proteção e defesa dos consumidores. Os requisitos jurídicos para a validade das negociações precisaram se adequar às novas tecnologias, e a proteção dessa categoria de indivíduos precisou ser redobrada.

Assinatura digital

Você já se deu conta de quantos contratos celebra por dia, por semana, por mês? Essa pode parecer uma pergunta um pouco diferente, mas hoje vivemos em um mundo tão acelerado e tão moderno que, em um dia, por vezes, celebramos diversos negócios jurídicos sem perceber. Foi-se a época em que celebrar um contrato era sinônimo de assinar folhas e folhas de papel. Essa foi uma das facilidades que surgiram com a internet, que transformou de maneira significativa a forma com que as pessoas contratam serviços e compram produtos.

Durante o ato de celebração de um negócio jurídico, o consentimento das partes se traduz como um dos requisitos obrigatórios, conforme está disposto no Código Civil (BRASIL, 2002). Tal consentimento consiste na manifestação de vontade das partes, na concordância com os termos e cláusulas dispostas, que irão regulamentar a relação jurídica ali estabelecida. Com a modernização do mercado e da própria sociedade, essa anuência aos termos de um acordo

ou contrato por meio da assinatura de papeis se transformou e deu lugar à assinatura digital.

Imagine que você tem uma grande empresa e quer comprar insumos da China, pois tal negociação seria capaz de diminuir significativamente os custos da sua produção, aumentando seu lucro. Em *sites* de busca, você consegue o contato do CEO da empresa chinesa e marca uma reunião. No dia e na hora combinados, daqui do Brasil, faz uma videochamada com o empresário chinês. Vocês, então, chegam a um acordo que seria vantajoso para ambas as partes, mas a formalização em ambos os países, por questões burocráticas, exige a assinatura e o reconhecimento de firma das partes. Perceba que tal procedimento levaria dias, semanas ou até meses, se considerarmos a distância entre os dois países, o que tornaria todo o processo moroso, custoso e incompatível com a nova realidade experimentada por todos no mundo.

A partir dessa necessidade, surgiram as assinaturas eletrônicas, modalidade que revolucionou os negócios jurídicos no mundo moderno e facilitou a vida das pessoas e das empresas, pois, além de consistir em uma forma remota de manifestação da vontade, também é uma forma de verificação da autenticidade, reduzindo custos e atribuindo uma maior segurança aos negócios. A assinatura digital é aquela relacionada a qualquer processo eletrônico que indica a aceitação de um contrato ou registro, por meio de uma autenticação eletrônica, como *e-mail*, usuário corporativo ou, até mesmo, um PIN específico fornecido por uma empresa.

A assinatura digital é uma espécie de assinatura eletrônica, uma tecnologia que utiliza métodos matemáticos (criptografia) para vincular o documento eletrônico a ser assinado com o certificado digital do assinante. No Brasil, surge em 2001, com a entrada em vigor da Medida Provisória nº. 2.200, de 28 de junho de 2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), cujo objetivo é garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos de forma eletrônica, tanto das aplicações de suporte, quanto das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, com o fim de assegurar a realização de transações eletrônicas seguras (BRASIL, 2001a). Consiste em um conjunto de entidades, padrões técnicos e regulamentos criados para dar suporte a um sistema criptográfico com base nos certificados digitais, os quais serão demonstrados detalhadamente a seguir.

Organização do ICP-Brasil

O ICP-Brasil consiste em um conjunto de entidades, políticas, normas, regulamentos, sistemas, mecanismos criptográficos e técnicas de gestão, cuja

finalidade é tornar a criptografia de chaves públicas acessível, viabilizando a sua utilização sem deixar de garantir a autenticidade exigida. Atualmente, a ICP-Brasil é composta pelo Comitê Gestor, Comitê Técnico, Autoridade Certificadora Raiz, Autoridades Certificadoras (AC) e Autoridades de Registro (AR).

O Comitê Gestor, na estrutura organizacional do ICP-Brasil, é o responsável pela coordenação, implantação e funcionamento de todo o sistema. Segundo disposto no art. 4º da MP nº. 2.200-2/2001, compete ao Comitê Gestor:

> I – adotar as medidas necessárias e coordenar a implantação e o funcionamento da ICP-Brasil;
> II – estabelecer a política, os critérios e as normas técnicas para o credenciamento das AC, das AR e dos demais prestadores de serviço de suporte à ICP-Brasil, em todos os níveis da cadeia de certificação;
> III – estabelecer a política de certificação e as regras operacionais da AC Raiz;
> IV – homologar, auditar e fiscalizar a AC Raiz e os seus prestadores de serviço;
> V – estabelecer diretrizes e normas técnicas para a formulação de políticas de certificados e regras operacionais das AC e das AR e definir níveis da cadeia de certificação;
> VI – aprovar políticas de certificados, práticas de certificação e regras operacionais, credenciar e autorizar o funcionamento das AC e das AR, bem como autorizar a AC Raiz a emitir o correspondente certificado;
> VII – identificar e avaliar as políticas de ICP externas, negociar e aprovar acordos de certificação bilateral, de certificação cruzada, regras de interoperabilidade e outras formas de cooperação internacional, certificar, quando for o caso, sua compatibilidade com a ICP-Brasil, observado o disposto em tratados, acordos ou atos internacionais; e
> VIII – atualizar, ajustar e revisar os procedimentos e as práticas estabelecidas para a ICP-Brasil, garantir sua compatibilidade e promover a atualização tecnológica do sistema e a sua conformidade com as políticas de segurança (BRASIL, 2001b, documento *on-line*).

O Comitê Técnico tem o papel de auxiliar e, como o próprio nome sugere, atua fornecendo suporte técnico ao Comitê Gestor na tomada de decisões. A Autoridade Certificadora Raiz (AC-Raiz) é a primeira autoridade certificadora da cadeia e é responsável por executar as políticas de certificados e normas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor. Segundo o art. 5º da lei, suas funções consistem em:

> [...] emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados das AC de nível imediatamente subseqüente ao seu, gerenciar a lista de certificados emitidos, revogados e vencidos, e executar atividades de fiscalização e auditoria das AC e das AR e dos prestadores de serviço habilitados na ICP, em conformidade com as diretrizes e normas técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, e exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pela autoridade gestora de política (BRASIL, 2001b, documento *on-line*).

Seguindo a estrutura organizacional, temos as Autoridades Certificadoras, hierarquicamente inferiores à AC-Raiz, credenciadas e aptas a emitir certificados digitais vinculando pares de chaves criptográficas ao respectivo titular. Às ACs compete "[...] emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados, bem como colocar à disposição dos usuários listas de certificados revogados e outras informações pertinentes e manter registro de suas operações" (BRASIL, 2001b, documento *on-line*). Abaixo das ACs estão as ARS, que consistem em entidades operacionalmente vinculadas à determinada AC. Compete-lhes "[...] identificar e cadastrar usuários, encaminhar solicitações de certificados às AC e manter registros de suas operações" (BRASIL, 2001b, documento *on-line*). Por fim, dentro dessa cadeia, existem os Titulares dos Certificados, consideradas as pessoas físicas ou jurídicas que podem ser titulares dos certificados digitais emitidos por uma das ACS integrantes da ICP-Brasil.

De acordo com o art. 10 da MP 2.200-2/2001, os documentos eletrônicos assinados digitalmente com o uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil têm a mesma validade jurídica que os documentos escritos com assinaturas manuscritas (BRASIL, 2001b). No entanto, é possível que as partes escolham outro meio de comprovação de autoria e integridade dos documentos de forma eletrônica, inclusive não emitidos pela ICP-Brasil, desde que tal pactuação seja prévia e aceita pela pessoa a quem for oposto o documento (BRANCHER, 2018).

Saiba mais

A mera existência da assinatura digital não é capaz de tornar um contrato válido, pois é apenas um requisito essencial quanto à formalidade do contrato eletrônico, a anuência. O contrato eletrônico, assim como os demais contratos regulamentados pelo Código Civil Brasileiro precisam atender a outros requisitos, como capacidade das partes, a licitude do objeto e a forma, que deve ser prescrita ou não defesa em lei (BRASIL, 2002).

Portanto, a assinatura digital é de grande valia na verificação da presunção de sua veracidade, uma forma de autenticação daquele usuário, trazendo maior autenticidade e segurança para o negócio jurídico. Vale ressaltar que outros elementos e requisitos de validade estão relacionados com o contrato eletrônico. Além disso, a prática jurídica diária e as relações contratuais estabelecidas no dia a dia fazem com que o direito se adeque a essa nova realidade, sendo, inclusive, assunto repercutido nos tribunais superiores.

Contratos eletrônicos: entendimento das cortes superiores

A realização de contratações pela internet se tornou indispensável na vida moderna. Tal avanço tecnológico capaz de promover alterações na sociedade fez com que, inevitavelmente, conflitos oriundos dessas contratações surgissem, resultando em ações judiciais que versam sobre o tema nos tribunais superiores.

Antes de comentarmos algumas decisões importantes, precisamos fazer algumas considerações iniciais sobre os contratos eletrônicos. Atualmente no Brasil, a forma eletrônica é entendida somente como um meio específico de realização da contratação, de modo que os demais requisitos contratuais obrigatórios estipulados pelo Código Civil devem ser mantidos. Vejamos:

> DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ELETRÔNICO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS TERMOS DO CONTRATO DE ADESÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE TECNOLÓGICA DE COMPROVAÇÃO. CONFIGURADA. NÃO IMPLEMENTADA. TERMO GERAL DO CONTRATO DE MÚTUO. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBANTES. AUSÊNCIA. DEVER DE REGISTRO DOS ATOS PRATICADOS. COMPROMISSO DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO. INCIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. VEDADA. SENTENÇA REFORMADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. [...] 2. O contrato eletrônico é de mesma espécie do contrato tradicional, não se tratando de uma nova modalidade de contratação, divergindo apenas em sua forma, pois possui os mesmos requisitos para a sua validade jurídica. 3. O documento digital deve atender aos requisitos de identificação, autenticação, impedimento de rejeição, verificação e integridade, privacidade e aos princípios da neutralidade e da perenidade das normas reguladoras do ambiente digital, conservação e aplicação das normas jurídicas existentes aos contratos eletrônicos, boa-fé objetiva e figura do iniciador [...] (DISTRITO FEDERAL, 2017, documento *on-line*).

Tais requisitos estão relacionados com a capacidade das partes, a licitude do objeto do contrato e sua formalidade, de forma que o não atendimento a tais requisitos culmina em sua nulidade, ou seja, o contrato se torna um negócio jurídico inválido, que não faz lei entre as partes. Partindo dessa premissa, diversas são as ações envolvendo contratos eletrônicos no Brasil. Tais alegações dizem respeito tanto a questões individuais dos contratos eletrônicos — como validade da assinatura eletrônica e existência do certificado digital — quanto a questões triviais envolvendo contratos em geral — como validade e legitimidade das cláusulas. Para fins didáticos, aqui nos atentaremos somente às questões envolvendo as peculiaridades do contrato eletrônico, desprezando, portanto, assuntos acerca de contratos gerais.



Saiba mais

Em 2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou o Recurso Especial nº. 1.659.962 impetrado pela B2W Companhia Digital em face da apelação que condenou o grupo empresarial por danos materiais e morais por vender produtos pela internet e não fazer a entrega no prazo combinado, alegando não os ter em estoque. No caso, note que a lide versa sobre os termos do contrato e, portanto, o caso não se refere a, especificamente, contratos eletrônicos, mas sim à relação de consumo como um todo (BRASIL, 2018a).

Sobre os contratos eletrônicos, uma importante decisão proferida pelo STJ está relacionada com o reconhecimento da aludida corte acerca da validade de contratos digitais para a execução de dívidas. No ano de 2018, o STJ reconheceu ser possível a execução de dívida fundada em contrato eletrônico. Na ocasião, a parte que interpôs o Recurso Especial queria cobrar o devedor com base em um contrato eletrônico, mas teve o pedido negado pelo juiz de primeira instância. A justificativa para a negativa foi de que faltavam os requisitos do título executivo do documento, uma vez que não contava com assinatura de testemunhas. O entendimento foi reforçado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que julgou a aludida apelação. O relator do caso, no STJ, em decisão inédita sobre o tema, permitiu a execução da dívida de forma direta pelo contrato digital, manifestando entendimento de que o contrato digital deveria ser equiparado aos contratos físicos, de papel. Para chegar a tal entendimento, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do caso, entendeu que a legislação processualista civil brasileira exige apenas a existência de um documento para que haja a constituição do título executivo e que, nesse caso, enquadram-se os contratos eletrônicos, tendo em vista a autenticidade e veracidade atribuída à assinatura digital presente no documento. Para o relator, a ausência de testemunhas por si só não era capaz de afastar a legitimidade do documento e lembrou que "[...] grande parte dos negócios jurídicos não é mais celebrada em papel, mas em bites" (BRASIL, 2018b, documento *on-line*). Vejamos o inteiro teor do acórdão:

> RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo

> celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em '*numerus clausus*', deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. 4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (BRASIL, 2018b, documento *on-line*).

Conclui-se, após todo o exposto, que, como derivado do meio eletrônico para concretização dos negócios jurídicos, os contratos eletrônicos trouxeram grandes avanços e desafios para o cenário atual, em virtude da celeridade, economia e facilidades advindas de tal modalidade. Entretanto, como consequência dessa nova realidade, surgem conflitos e preocupações. Cabe ao Poder Judiciário, com os entendimentos individualizados, estabelecer regramentos e regulamentos específicos para contratação em meio eletrônico, bem como moldar o que já existe de legislação no ordenamento jurídico brasileiro aos novos meios de comunicação, uma vez que a legislação aplicável aos contratos em geral é igualmente utilizada nas contratações eletrônicas, o que já garante segurança àqueles que se utilizarão desse meio de contratação para a realização de negócios jurídicos.

Referências

BENJAMIN, A. H. V.; MARQUES, C. L.; BESSA, L. R. *Manual de direito do consumidor*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

BRANCHER, P. M. R. Contrato eletrônico. *In*: PUC-SP. *Enciclopédia jurídica da PUCSP*. São Paulo: PUC-SP, 2018. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/259/edicao-1/contrato-eletronico. Acesso em: 17 abr. 2021.

BRASIL. *Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990*. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em 02 abr. 2021.

BRASIL. *Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 2 abr. 2021.

BRASIL. *Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014*. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 1 abr. 2021.

BRASIL. *Medida provisória nº 2.200, de 28 de junho de 2001*. Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2001a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200.htm. Acesso em: 20 abr. 2021.

BRASIL. *Medida provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001*. Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2001b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200-2.htm. Acesso em: 1 abr. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso especial nº 1.659.962 - RO*. Recorrente: B2W Companhia Digital. Recorridos: Emilia Simão de Souza, Rodolfo Scher da Silva. Relator: Min. Marco Buzzi, 5 de junho de 2018a. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/589657258/recurso-especial-resp-1659962-ro-2017-0055468-1. Acesso em: 2 abr. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). *Recurso especial nº 1.495.920-DF*. Recorrente: Fundação dos Economiários Federais Funcef. Recorrido: Emerson Martineli Rodiguero. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 15 de maio de 2018b. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201402953009&dt_publicacao=07/06/2018. Acesso em: 1 abr. 2021.

CAVALIERI FILHO, S. *Programa de direito do consumidor*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (7. Turma). *Apelação Cível nº 20120111804179*. Apelante: Dirred Ali Husni. Apelado: Itaú Unibanco S.A. Relator: Des. Romeu Gonzaga Neiva, 19 de julho de 2017. Disponível em: https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/501193458/20120111804179-df-0049568-9320128070001/inteiro-teor-501193485. Acesso em: 2 abr. 2021.

Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.



PREZADO ESTUDANTE

ENCERRA AQUI O TRECHO DO LIVRO DISPONIBILIZADO PELA SAGAH PARA ESTA PARTE DA UNIDADE.



CONTRIBUA COM A QUALIDADE DO SEU CURSO

Se você encontrar algum problema neste material, entre em contato pelo email **eadproducao@unilasalle.edu.br**. Descreva o que você encontrou e indique a página.

Lembre-se: a boa educação se faz com a contribuição de todos!

UNIVERSIDADE
LaSalle
Viver é evoluir.

Av. Victor Barreto, 2288 | Canoas - RS
CEP: 92010-000 | 0800 541 8500
eadproducao@unilasalle.edu.br